TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp *Rol N°2039-2025*

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 19 y 26, reclama don Fredy Jorge Faúndez Valenzuela, candidato a concejal por la comuna de Rancagua, en contra de la Resolución N°S005489-2025, del Director del Servicio Electoral, dictada en procedimiento sancionatorio Rol N°O-167-2025-SCGFE que impone al reclamante una multa de 12 (doce) unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su candidatura correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 y solicita que se deje sin efecto la sanción impuesta o, en subsidio, se le rebaje al mínimo legal;

2°) Que el reclamante funda su reclamación en que el encargado de rendir su cuenta electoral, don Carlos Ampuero Pozo, padeció de problemas de salud, que le impidió cumplir con la obligación de presentar la cuenta.

A fojas 28 y siguientes acompaña formulario de constancia de información al Paciente GES y capturas de pantalla de conversaciones del sistema de Mensajería Whatsapp;

3°) Que conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley).

El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "*será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente*";

4°) Que consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a fojas 9); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) fueron notificados el veintidós del mismo mes y año (foja 4) y que la cuenta no fue presentada ni

aún fuera de plazo, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos.

Además, el artículo 43 de la Ley N°19.884 dispone que en caso de reemplazo del administrador electoral, éste sólo podrá verificarse hasta el tercer día posterior a la elección. Esta misma disposición mandata que, en el caso de renuncia o fallecimiento, las funciones recaen en el propio candidato y, con ello, la responsabilidad de presentar la cuenta electoral en la oportunidad legal;

5°) Que, la infracción está configurada y la omisión total de la cuenta impide al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, por lo que no procede dejar sin efecto la multa;

6°) Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que atendido lo expuesto, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la comuna de Rancagua, que elige 10 concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 10 (diez) unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 19 y 26, reclama don Fredy Jorge Faúndez Valenzuela, candidato a concejal por la comuna de Rancagua, en contra de la Resolución N°S005489-2025, del Director del Servicio Electoral, solo en cuanto se rebaja la multa aplicada a diez unidades tributarias mensuales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2039-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2039-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

AE86115A-4AD2-47B6-8416-A5C3DA9E2ADA
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.